

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1942/2538

นางนวลละออง พิบูลภาณุวัธน

โจทก์

นางลำยอง จงกลแพทย์

จำเลย

นางนวลละออง พิบูลภาณุวัธน โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจำเลยขอทุเลาการบังคับคดี แต่ศาลไม่อนุญาต โจทก์ได้ขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีแล้ว แต่ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยชนะคดี โจทก์ฎีกาต่อมาโดยมิได้ขอทุเลาการบังคับคดี เพราะจำเลยมิได้ฟ้องแย้ง บัดนี้โจทก์ทราบว่า ศาลชั้นต้น ได้มีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของจำเลย เพื่อบังคับให้โจทก์และบริวารออกจากบ้านและที่ดินพิพาท หากโจทก์ ชนะคดีในชั้นฎีกาโจทก์จะได้รับความเสียหาย โจทก์จึงมีเหตุฉุกเฉินขอศาลได้โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อนและให้เพิกถอนหรือยกเลิกคำสั่งตั้ง เจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำขอของจำเลย หมายเหตุ จำเลยยังมิได้รับสำเนาคำร้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวาร ออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 46491 และเลขที่ 46492 ตำบลคลองถนน อำเภอบางเขน กรุงเทพมหานครและบ้านเลขที่ 9/165 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 5,000 บาท(ห้าพันบาท) นับแต่วันฟ้อง (22 กรกฎาคม 2534) เป็นต้นไปจนกว่าจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากที่ดินและบ้านของโจทก์ดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา (อันดับ 116) ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน รอคำวินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ส่งสำนวนไปยังศาลฎีกา

เพื่อพิจารณาแจ้งคำสั่งทุเลา การบังคับคดีไปให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบโดยด่วน
(อันดับ 124)

คำสั่ง ตามคำร้องขอแปลได้ว่าเป็นคำร้องขอให้คุ้มครองประโยชน์ ของผู้ร้องใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเพื่อให้ผู้ร้อง คงอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทต่อไป จึง
อนุญาตตามคำร้อง

คำสั่ง ตามคำร้องขอแปลได้ว่าเป็นคำร้องขอให้คุ้มครองประโยชน์ ของผู้ร้องใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเพื่อให้ผู้ร้อง คงอยู่ในบ้านและที่ดินพิพาทต่อไป จึง
อนุญาตตามคำร้อง

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ